

1506569-40.2020.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO DE ARAUJO TUROLLA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de THIAGO DE ARAUJO TUROLLA como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP.
Narra a denúncia que, no dia 20 de março de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506569-40.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1506569-40.2020.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO DE ARAUJO TUROLLA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de THIAGO DE ARAUJO TUROLLA como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP.
Narra a denúncia que, no dia 20 de março de 2020, por volta das 06h40, na Rua Alencar Araripe, nº 539, Bairro Sacoma, nesta cidade e comarca da Capital, Thiago de Araújo Turolla, qualificado a fls. 07, tentou subtrair, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente na bateria do veículo FIAT/UNO MILLE, placa EMG6454 - SP/SP, avaliada em R\$ 300,00 (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls.09), bem como, mediante rompimento de obstáculo, objetos que estavam no interior veículo supramencionado, pertencente a vítima Vilrismar Patricio de Oliveira, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua

vontade.

Pois bem.

Segundo apurado, na data do ocorrido, Thiago se dirigiu ao local dos fatos a fim de realizar furto de bateria automotiva, bem como de demais bens existentes no interior do veículo FIAT/UNO MILLE, estacionado na via pública acima especificada. Para tanto, o denunciado, inicialmente, levantou o capô do veículo objetivando subtrair a bateria automotiva, mas, por conta do acionamento do alarme, passou, em sequência, a danificar a porta dianteira do automóvel, adentrando ao veículo, para, no seu interior, subtrair bens que porventura lhe interessassem.

Ocorre que, nesse interim, populares, em razão do disparo alarme, notaram o furto em andamento, estando o indiciado já no interior do veículo, procurando algo para subtrair, motivo pelo qual acionaram a polícia militar para comparecer ao local do fatos.

Imediatamente, o indiciado, entendendo que seria surpreendido em flagrante, saiu do veículo e iniciou fuga, no entanto, uma das testemunhas, percebendo a aproximação dos policiais, narrou-lhes o ocorrido, apontando para o indiciado, que ainda estava em local próximo, como autor do delito.

A seguir, o dono do carro esteve no local, informando ser funcionário de uma padaria e tinha deixado seu carro estacionado perto do estabelecimento.

Ante às circunstâncias, foi o indiciado preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, onde interrogado (fls.17), negou a prática delitiva e disse que somente entrou no veículo, pois sua mochila estava lá dentro. Indagado sobre porque sua mochila estava lá dentro, nada soube dizer.

Concedida liberdade provisória em favor do réu (fls. 57/58)

Em 03/04/2020, foi recebida a denúncia (fls.78/79).

Réu citado (fls.91). Defesa prévia apresentada (fls.97).

Manutenção da denúncia (fls.103).

Laudo pericial de constatação de dano (fls. 121/124).

Audiência. Desistência da oitiva do policial Marcos Henrique, pelo MP e pela

Defensoria. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/5), no auto de exibição e apreensão (fls.9), no laudo pericial de constatação de dano (fls. 121/124), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

Nesse sentido, inobstante a testemunha Marcelo não tenha reconhecido o réu, sob a alegação de que possui dificuldades de guardar semblantes, bem como memória afetada por ocasião da Covid-19, é incontroverso que o réu não saiu de sua vista, tendo sido preso em flagrante, pelos policiais.

Pois bem.

Em relação aos fatos, a testemunha, Marcelo Soares, em juízo, disse que observou um veículo com alarme disparado, com capô e porta-malas abertos e um indivíduo dentro. O proprietário foi avisado e dirigiu-se ao local. O furtador, percebendo, fugiu.

Ato contínuo, perseguiu o réu de moto, sem perdê-lo de vista, conseguindo fazer com que ele (o réu) retornasse ao local dos fatos. A polícia foi chamada e prendeu o réu.

A policial, Lenise Maschio, em juízo, disse que receberam (ela e parceiro) ocorrência de um indivíduo que teria tentado furtar itens/bens de um veículo. O réu tinha removido a bateria do veículo e estava com uma mochila (com bens da vítima), tendo confessado a tentativa de furto. Constataram a porta envergada (arrombamento).

O réu, Thiago de Araújo, no interrogatório, optou por ficar em silêncio, em nada se manifestando quanto aos fatos.

Está-se diante de quadro probatório inequívoco: os depoimentos da testemunha e da policial são coerentes e lógicos entre si, não deixando espaço para dúvidas acerca do furto qualificado praticado pelo réu, na modalidade tentada.

Assim, comprovado que o réu, mediante arrombamento da porta dianteira direita (laudo produzido), ingressou no veículo da vítima, tendo separado a bateria, para

subtração, bem como colocou diversos bens em sua mochila, descabendo a alegação de que poderia ter entrado no veículo para dormir.

Ato contínuo, por ação da testemunha e, posteriormente, com a chegada policial, o réu foi impedido de consumir o crime (flagrância), por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo de rigor, o reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP).

É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de furto qualificado (arrombamento) possui pena inicial de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, mirando a Folha de Antecedentes do réu, bem como respectiva certidão, observo a existência de maus antecedentes (0053600-97.2011.8.26.0050 - fls. 54 e 0002794-30.2013.8.26.0554 - fls.30/31), motivo pelo qual, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 2 anos e 4 meses de reclusão e à 11 dias-multa.

Na segunda fase, atento aos mesmos documentos da fase anterior, obverso a agravante por múltiplas reincidências (0005530-51.2014.8.26.0565 - fls. 31, 0015169-64.2012.8.26.0565 - fls. 32, 1500676-73.2018.8.26.0540 - fls. 33, 0018168-24.2011.8.26.0565 - fls.52 e 7000381-17.2016.8.26.0554 - fls. 54) e, assim, agravo a pena em 1/3: 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e à 14 dias-multa.

Na terceira fase, considerando o iter criminis percorrido, observo que o réu já havia separado os bens, a ensejar redução da pena em metade. Assim, torno definitiva a pena de: 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e à 7 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como o perfil do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

Por fim, o réu respondeu ao feito em liberdade, colaborando com os chamados da justiça, a justificar que recorra em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno THIAGO DE ARAUJO TUROLLA como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e à 7 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.